

1500811-51.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... a conclusão de que o acusado praticava tráfico de drogas, confirmando, ainda, ambos, que, além do local, o réu também era conhecido dos meios policiais pela comercialização de entorpecentes.

O réu, na DP (fl. 5) e em Juízo, limitou-se a negar a prática do delito de tráfico de drogas, dizendo que estava no local dos fatos somente para tomar uma cerveja e fumar um cigarro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500811-51.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500811-51.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANTIAGO TRIVELONI LOPES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de SANTIAGO TRIVELONI LOPES, qualificado às fls. 5 e 39, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, em tese, no dia 28 de maio de 2022, por volta das 23h20, primeiro no cruzamento da Avenida Sant'Ana com a Rua Elisbão, bairro São Matheus, em frente ao estabelecimento comercial conhecido como "Depósito do Blindinho", e depois na residência de nº 26 da referida Avenida, ambos nesta cidade e Comarca de Penápolis, trazia consigo, para fins de tráfico, 8 (oito) porções de cocaína, na forma de crack, totalizando 2,49 gramas; e tinha em depósito, para a mesma finalidade, outras 37 (trinta e sete) porções da mesma substância, totalizando 12,4 gramas, e 1 (uma) porção grande de Cannabis Sativa L (maconha), totalizando 35,94 gramas - conforme auto de exibição/apreensão às fls. 12/13 e laudos de constatação provisórios de fls. 26/28, 29/31 e 32/34 -, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o MP, o denunciado resolveu praticar o tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, as substâncias eram adquiridas de terceiro não identificado, separadas e mantidas em seu poder e, depois, comercializadas.

Conforme a denúncia, apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento, momento em que perceberam o denunciado parado na esquina, local comumente conhecido pelo tráfico de drogas. Estava ainda inquieto e logo tentou deixar o local, mas foi abordado.

De acordo com a acusação, nesse instante, os policiais iniciaram uma conversa com SANTIAGO, mas notaram volume em sua boca. Instado, o denunciado retirou as 8 porções de crack, envoltas em papel alumínio.

Narra a denúncia que, na sequência, informou a existência de outras porções no interior da casa, ao lado do local dos fatos. SANTIAGO, então, juntamente com os policiais, entrou na residência e, na sala, em cima do sofá, pegou uma caixa contendo outras 37 (trinta e sete) porções de crack embaladas de maneira idêntica às que estavam dentro de sua boca. Ainda, em seu quarto havia uma porção grande de maconha embalada em filme plástico. Também foram localizados apetrechos para embalagem da droga (rolo de filme plástico), aparelho celular e a quantia de R\$ 91,00 (noventa e um reais), em dinheiro.

Por fim, consoante a acusação, as substâncias estupefacientes foram submetidas a exame pericial prévio, constatando se tratar de cocaína e maconha.

Notificado (fl. 133), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 179/190).

A denúncia foi recebida no dia 29.9.2022 (fls. 194/197).

Durante a instrução, ouviram-se 2 (duas) testemunhas de acusação (fls. 233/234), sendo o réu interrogado ao final (fl.232).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls.223/224).

A defesa do réu, em suas alegações finais, requereu a absolvição do acusado (fls. 225/231).

II - Da Fundamentação

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou plenamente comprovada pelo: i) auto de prisão em flagrante (fl. 1); ii) boletim de ocorrência (fls. 7/10); iii) auto de exibição e apreensão (fls. 12/13); iv) laudos de constatação provisórios (fls. 26/34); v) relatório disque denúncia (fls. 99/101); vi) laudos periciais definitivos para maconha e cocaína (fls. 113/121); e vii) laudo pericial dos objetos (fls. 122/126).

Resta saber se a autoria delitiva foi comprovada pela prova oral.

A Testemunha/A PM Igor José de Oliveira disse que tinham informações de que tal depósito é conhecido como ponto de tráfico e, nesse dia, fazendo patrulhamento no local citado, deparou-se com o réu que, ao ser visto, tentou deixar o local. Abordaram-no e notaram então haver um volume na boca dele e ele reconheceu ser droga. Eram 8 porções de droga e que estava traficando por necessidade. Ele também reconheceu haver uma caixa de cigarro em sua casa, no sofá, onde havia mais. Conduziu-os ao local e, de fato, havia mais 37 porções de cocaína, iguais às da boca. Reconheceu ainda haver uma porção maior de maconha, única, que, segundo ele, era para seu uso. Havia 2 rolos de plástico filme parcialmente consumidos e um

celular. Ele estaria vendendo para terceiro, cujo nome não quis dizer, entregando-lhes R\$ 90,00 fruto da venda. Deu conta ainda de que a mulher não fazia parte disso. Já o conhecia porque já participou de outras ocorrências acerca de tráfico.

A Testemunha/A PM Bruno Prado de Oliveira reiterou as informações de seu colega de corporação, acrescentando que ele, durante o questionamento, reconheceu haver algo em sua boca, tal como já dito. Ele morava atrás do depósito. De fato, ele mesmo indicou onde estava o restante da droga na residência, sendo as 37 porções de cocaína (no maço de cigarro) iguais às da boca, para tráfico, mais porção única de maconha que alegou ser para consumo. Foi apreendido ainda um aparelho celular. Disse que ele e seu parceiro ficaram juntos com o réu, mas foi o PM Igor quem mais conversou com o acusado, e podia escutar o que conversavam.

Em seu interrogatório, SANTIAGO TRIVELONI LOPES disse que tinha chegado do serviço às 18h00 e fumava um cigarro de maconha. Então os PMs da ROCAM passaram e o viram, tendo voltado e abordado. Indicou estar só comum um baseado e uma cerveja. Eles quiseram ir à sua casa e o PM Prado ficou no portão e o Igor entrou com ele. Igor entrou pela porta do fundo e então o outro PM também entrou e não encontraram nada. Só tinha R\$ 1.000,00, tendo Igor pegado o dinheiro e ido embora. Nisso, escutou o cachorro e o portão batendo, notando então que os PMs voltaram. PM Igor deu voz de prisão, dizendo que “se fechasse com ele” e se passasse parte do dinheiro pra ele, nada aconteceria, se não ele iria ser forjado ou levariam a mulher presa. Ele tirou droga do bolso, mas era um plastiquinho transparente com várias porções dentro e outras em pedaço. Antes, quando morava em outro bairro, seu pai saiu da cadeia e foi morar com o réu e ele “tomava enquadró”, pelo que o réu mudou-se para o São João e, por estar na esquina, à noite, fumando baseado, o PM resolveu prejudica-lo. Na época, trabalhava de pedreiro e ganhava uns R\$ 2.000,00. Não paga aluguel e moravam ele, sua mulher e seus filhos. 1 ano atrás pegaram-no com maconha e pó e, de fato, vendia nessa época. Está com 21 anos e, quando adolescente, chegou a ir para a Fundação Casa.

Pois bem.

O conjunto probatório é conclusivo, apto, pois, a embasar a condenação do réu.

Os milicianos ouvidos foram coerentes e uníssonos, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo, ao descreverem a abordagem, inclusive quanto à quantidade de droga e número apreendidos, bem como a dinâmica da apreensão do entorpecente.

De fato, os policiais militares confirmaram que o local dos fatos é conhecido pelo tráfico de drogas e, na ocasião, após perceberem que o acusado tentou sair do local, decidiram abordá-lo. Disseram que, durante diálogo com o réu, notaram um volume dentro de sua boca e, após questioná-lo, ele retirou dali 8 porções de cocaína, na forma de crack, relatando que eram destinadas ao comércio.

Além disso, os PM's contaram que o acusado informou que havia mais drogas, em sua casa, para venda, pelo que foram até a residência e apreenderam mais 37 porções de cocaína, 1 porção de maconha, rolos de plástico filme e uma quantia em dinheiro.

Diante disso, não há porque duvidar das palavras dos agentes, vez que as versões prestadas na fase administrativa apresentam o mesmo conteúdo daquelas apresentadas em Juízo e, como funcionários públicos, no exercício de suas funções, foram ouvidos como testemunhas, e sob o dever de dizerem a verdade.

Com efeito, o testemunho de policiais reveste-se de idoneidade e credibilidade suficientes a embasar, juntamente com os demais elementos de prova, o decreto condenatório. O simples fato de serem policiais não macula a prova oral de parcialidade, a não ser que haja prova em contrário nesse sentido, o que não ocorreu nos presentes autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial". (TJMG. Apelação Criminal nº 1.0349.08.020068-7/001. Relatora Des. MARIA CELESTE PORTO. 5ª Câmara Criminal. Julgado em 27/01/2009).

PROVA - Testemunha - Palavra de policiais quanto aos atos de diligência - Validade - Inexistência, nos autos, de qualquer evidência de má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público - Pedido revisional deferido em parte para reduzir a pena, fixado o regime inicial fechado (Revisão Criminal 99302019068600 - Monte Azul Paulista - Relator Antonio Sérgio Coelho de Oliveira - 16/04/2009 - Voto nº: 7929).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Credibilidade - A só condição de policial não o torna suspeito - Depoimento colhido sob compromisso de dizer a verdade, como de qualquer testemunha, que deve ser examinado dentro de todo o conjunto probatório - Seria estranho o Estado selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, ainda mais se inexistente interesse dos policiais em prejudicar o acusado - Entendimento - Recursos parcialmente providos (Apelação Criminal 99305025506900 - São Miguel Arcanjo 11ª Câmara de Direito Criminal - Relator José Odorico de Oliveira Passos - 17/09/2008 - Voto nº 16.395).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Eficácia - Depoimentos de policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, harmônicos, coerentes e firmes que ratificam os fatos narrados na denúncia e nenhuma razão tinham para incriminar os acusados, sem motivo plausível ou causa justificável - Credibilidade - Recursos improvidos (Apelação Criminal 11391843000 - Barretos - 11ª Câmara do 6º Grupo as Seção Criminal - Relator Antônio Manssur 30/01/2008 - Voto nº 14.068).

Aliás, o depoimento dos policiais corrobora a conclusão de que o acusado praticava tráfico de drogas, confirmando, ainda, ambos, que, além do local, o réu também era conhecido dos meios policiais pela comercialização de entorpecentes.

O réu, na DP (fl. 5) e em Juízo, limitou-se a negar a prática do delito de tráfico de drogas, dizendo que estava no local dos fatos somente para tomar uma cerveja e fumar um cigarro de maconha e que durante a abordagem não foram encontradas drogas com ele, alegando que os policiais as forjaram. Quanto às drogas "apreendidas em sua casa", disse que elas não estavam lá.

No entanto, não há como acolher a versão do acusado de tráfico forjado, pois, aceitar tal tese sem elemento de prova robusto (sem testemunhas, sem imagens de câmera de segurança, por exemplo), seria fragilizar o trabalho da polícia de forma gratuita, até porque tal tese tem sido banalizada nesta comarca, já que grande parte dos infratores e réus maiores costumam invocá-la, com fito de furtar-se à aplicação da lei.

Ora, não havendo prova contundente que inquine o trabalho dos policiais, à palavra deles deve ser dada a devida credibilidade quanto à apreensão de drogas mencionadas na inicial, a qual evidencia contexto de tráfico e não de uso, seja pela quantidade de droga apreendida (45 porções de cocaína e 1 porção de maconha), a forma como estavam fracionadas/embaladas (divididas em várias porções envoltas em papel alumínio), o fato de já haver informações de que no local ocorria o tráfico de drogas, denotam que as substâncias apreendidas em poder do réu se destinavam ao consumo de terceiros.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, vejo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são desfavoráveis, dado que se está a falar de 45 porções de cocaína, droga que se sabe ser mais cara e de alto poder viciante, razão pela qual fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, sem agravantes. No tocante às atenuantes, quanto à sua menoridade (possuía 20 anos à época dos fatos), tem o condão de neutralizar o aumento anterior, pelo que a pena volta ao seu patamar de base.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Ante a primariedade do acusado (fls. 210/211) e da ausência de indicativos de que ele integre organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas – as passagens quando menor por ato infracional não podem ser tomadas como indicativas de tal atividade, nem o outro processo de tráfico em andamento, ainda sem condenação definitiva –, vislumbro o cabimento da redução de pena, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diminuindo a pena, porém, em 1/3, dado que se está a falar de tráfico envolvendo cocaína e maconha, perfazendo o montante de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no menor valor.

Pois Bem.

Na sessão do dia 23.6.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos:

“O crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. Por conseguinte, não são exigíveis requisitos mais severos para o livramento condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e tampouco incide a vedação à progressão de regime (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) para os casos em que aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, Lei 11.343/2006. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem de “habeas corpus” para afastar a natureza hedionda de tal delito. No caso, os pacientes foram condenados pela prática de tráfico privilegiado, e a sentença de 1º grau afastara a natureza hedionda do delito. Posteriormente, o STJ entendera caracterizada a hediondez, o que impediria a concessão dos referidos benefícios v. Informativos 791 e 828. O Tribunal superou a jurisprudência que se firmara no sentido da hediondez do tráfico privilegiado. Sublinhou que a previsão legal seria indispensável para qualificar um crime como hediondo ou equiparado. Assim, a partir da leitura dos preceitos legais pertinentes, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no art. 33, “caput” e § 1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas a crimes hediondos. Entendeu que, para alguns delitos e seus autores, ainda que se tratasse de tipos mais gravemente apenados, deveriam ser reservadas algumas alternativas aos critérios gerais de punição. A legislação alusiva ao tráfico de drogas, por exemplo, prevê a possibilidade de redução da pena, desde que o agente seja primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Essa previsão legal permitiria maior flexibilidade na gestão da política de drogas, pois autorizaria o juiz a avançar sobre a realidade pessoal de cada autor. Além disso, teria inegável importância do ponto de vista das decisões de política criminal.” (Informativo nº 831, STF. HC 118.833/MS, rel Min. Cármen Lúcia, 23.06.2016) (g.n.).

No mesmo sentido, o STJ, em 23.11.2016, por meio de sua 3ª Seção, por unanimidade, acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, revisando o entendimento consolidado por ocasião do julgamento do REsp n. 1.329.088/RS - Tema 600, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior

Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS – Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça (Petição nº 11.796 - DF (2016/0288056-2) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 23.11.2016).

Diante disso, como decorrência lógica, e revendo entendimento anterior, não deverá, portanto, incidir no caso o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação dada pela Lei 11.464/07, que estipula como regra o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Isso porque, de forma incidental, o Plenário do STF já declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, afirmando a possibilidade de o condenado por tráfico iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal (HC 111.840/ES, rel. Min.Dias Toffoli, j. 27.06.2012).

Por fim, é cabível, em tráficos privilegiados, A DEPENDER DO QUANTUM DA PENA E DOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP, a substituição da sanção corporal por restritiva de direito. Ressalte-se que a Resolução 05/2012 do Senado Federal suspendeu a vedação de conversão em penas restritivas de direitos prevista no art. 44 da Lei de Drogas, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS.

Em suma, não é possível hoje desconhecer que, notadamente a partir de decisões de seu Tribunal Pleno (HC 97.256/RS Rel. Ayres Britto j. 01.09.2010 m. v.; Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 663.261/SP Rel. Luiz Fux j. 13.12.2012 m. v.), tal lição tem sido torrencialmente ministrada em julgados unânimes de ambas as Turmas julgadoras do Supremo Tribunal Federal, a quem, inclusive, incumbe o controle máximo da constitucionalidade em nosso País (2ª T HC 124.489/MG Rel. Teori Zavascki j. 10.03.2015; 1ª T RHC 123.080/BA Rel. Luiz Fux j. 21.10.2014; 1ª T HC 111.015/MS Rel. Luiz Fux j. 21.05.2013; 2ª T HC 115.174/RS Rel. Gilmar Mendes j. 02.04.2013; 1ª T HC 123.622/SP Rel. Luiz Fux j. 23.09.2014; 1ª T HC 120.876/SP Rel. Luiz Fux j. 1ª T HC 120.663/SP Rel. Rosa Weber j. 29.04.2014; 2ª T RHC 120.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 25.02.2014; 1ª T HC 116.641/SP Rel. Marco Aurélio j. 25.02.2014; 2ª T HC 118.935/SP Rel. Ricardo Lewandowski j. 26.11.2013; 1ª T HC 115.508/SP Rel. Marco Aurélio j. 05.11.2013; 2ª T HC 115.350/MS Rel. Gilmar Mendes j. 29.10.2013; 2ª T HC 115.153/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.09.2013; 2ª T RHC 111.059/DF Rel. Ricardo Lewandowski j. 05.06.2012; 2ª T HC 111.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012).

Não diverso tem sido também o entendimento unânime adotado pelas duas Turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5ª T HC 298.792/SP Rel. Newton Trisotto j. 24.03.2015; 6ª T HC 213.412/ES Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015;

6ª T HC 187.874/MG Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 5ª T HC 308.380/SP Rel. Leopoldo de Arruda Raposo j. 05.03.2015; 5ª T HC 299.780/SP Rel. Newton Trisotto j. 03.03.2015; 6ª T HC 309.663/SP Rel. Nefi Cordeiro j. 03.03.2015; 5ª T HC 291.136/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 307.913/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 306.352/SP Rel. Felix Fischer j. 12.02.2015; 6ª T HC 307.489/SP Rel. Ericson Maranhão j. 12.02.2015; 5ª T HC 301.120/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 292.602/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 297.405/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 6ª T HC 310.798/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 03.02.2015; 6ª T AgRg no AREsp 436.420/DF Rel. Sebastião Reis Júnior j. 03.02.2015; 5ª T HC 304.439/SP Rel. Felix Fischer j. 03.02.2015). ASSIM, NO CASO EM ANÁLISE, ressalto que a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto, consoante art. 33º, § 2º, "c" do Código Penal (não reincidente e pena inferior a quatro anos).
Presentes os requisitos legais, substituindo somente a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no importe de 2 (dois) salários-mínimos, a serem destinados ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do CP.
Assim, a pena perfaz o montante de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no menor valor, , substituída a pena corporal por PRD, nos termos retro.

III - Do Dispositivo

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu Santiago Triveloni Lopes, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo cumprir a pena de de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no menor valor, substituída somente a pena corporal por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no importe de 2 (dois) salários mínimos a serem destinados ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do CP.

A considerar o quantum da pena ora fixado, bem como a primariedade técnica do réu, CONCEDO-LHE o direito de recorrer em liberdade.

Decreto o perdimento do numerário e do celular apreendido nos autos, dada a não prova de suas origens lícitas.

Deve a droga apreendida ser destruída se ainda não foi.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Penápolis, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA